

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2142/2531

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

โจทก์

นางสาวบังอร แซ่ลี้ม

จำเลย

นายพิพัฒน์ จันทรสมบุรณ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาข้อ 3 ก. เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีได้ ยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 ส่วนข้อ 3 ข. เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 3 ก. เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยยกขึ้นฎีกาได้ แม้ว่าจำเลยจะมีได้ยกขึ้นว่ามาแล้วในชั้นอุทธรณ์ ส่วนฎีกาข้อ 3 ข. ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งบรรดาข้อเท็จจริงทั้งหลายยุติแล้วตั้งแต่ศาลชั้นต้น ฎีกาของจำเลยข้อนี้เป็นเรื่องการตีความ และแปลคำฟ้องของโจทก์ที่คลาดเคลื่อนไปจากฟ้องโจทก์เท่านั้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนความแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 43)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 4,5,30,32,44,45 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฯลฯ ลงโทษฐานมี ภาชนะและเครื่องมือใช้สำหรับทำสุร่าจำคุก 2 เดือน ฐานทำสุร่าและขายสุร่า จำคุก 6

เดือน ฐานมีสุราปรับ 1,000 บาท และฐานมีเสตมปีสุราปลอมจำคุก 6 เดือน เรียง
กระทงลงโทษ รวมจำคุก 1 ปี 2 เดือน และปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 7 เดือนและปรับ
500 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 42)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยข้อ 3 ก. ที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท จำเลยต้องรับโทษบทหนักที่สุดเพียงบทเดียวนั้น
แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นว่าในชั้นอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยจำเลยยกขึ้นฎีกาได้ ให้รับฎีกาข้อนี้ของจำเลยไว้พิจารณาส่วนฎีกา
จำเลยข้อ 3 ข. นั้น ตามคำฟ้องได้บรรยายไว้ชัดเจนว่ายึดได้สุราแม่โขงปลอมบรรจุ
หม้ออะลูมิเนียม 1 ใบ ปริมาณน้ำสุรา 1.500 ลิตร ซึ่งหมายความว่าปริมาณน้ำสุรา
1 ลิตร 500 เซนติลิตร กับสุราแม่โขงปลอมบรรจุขวดขนาด 0.750 ลิตร จำนวน 6 ขวด
มีปริมาณสุรา 4.500 ลิตรซึ่งก็หมายความว่าสุรา 6 ขวด นั้น มีปริมาณน้ำสุรารวมกัน
4 ลิตร 500 เซนติลิตร เช่นเดียวกัน หากให้มีปริมาณ 1.500 ลิตร กับ 4,500 ลิตร ดังที่
จำเลยกล่าวอ้างมา ในฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองคงจะแปลความเช่นนั้น จึงไม่รอการ
ลงโทษ ให้จำเลย แต่ฎีกาข้อนี้ก็หาใช่เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายไม่ เพราะเป็นการ
โต้เถียงเพื่อนำไปสู่ปัญหาที่ว่าสมควรรอการลงโทษจำเลยหรือไม่ ซึ่งเป็นดุลพินิจของ
ศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยข้อนี้ชอบแล้ว

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาจำเลยข้อ 3 ก. ที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท จำเลยต้องรับโทษบทหนักที่สุดเพียงบทเดียวนั้น แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นว่าในชั้นอุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจำเลยยกขึ้นฎีกาได้ ให้รับฎีกาข้อนี้ของจำเลยไว้พิจารณาส่วนฎีกาจำเลยข้อ 3 ข. นั้น ตามคำฟ้องได้บรรยายไว้ชัดแจ้งว่ายึดได้สุราแม่โขงปลอมบรรจุหม้ออะลูมิเนียม 1 ใบ ปริมาณน้ำสุรา 1.500 ลิตร ซึ่งหมายความว่าปริมาณน้ำสุรา 1 ลิตร 500 เซนติลิตร กับสุราแม่โขงปลอมบรรจุขวดขนาด 0.750 ลิตร จำนวน 6 ขวด มีปริมาณสุรา 4.500 ลิตรซึ่งก็หมายความว่าสุรา 6 ขวด นั้น มีปริมาณน้ำสุรารวมกัน 4 ลิตร 500 เซนติลิตร เช่นเดียวกัน หากใช้มีปริมาณ 1.500 ลิตร กับ 4,500 ลิตร ดังที่จำเลยกล่าวอ้างมา ในฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองคงจะแปลความเช่นนั้น จึงไม่รอการลงโทษ ให้จำเลย แต่ฎีกาข้อนี้ก็หาใช่เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายไม่ เพราะเป็นการโต้เถียงเพื่อนำไปสู่ปัญหาที่ว่าสมควรรอการลงโทษจำเลยหรือไม่ ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยข้อนี้ชอบแล้ว

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น